

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE : 2515-2023
DEMANDANTE : Ministerio de Defensa
DEMANDADO : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otro
MATERIA : Nulidad de resolución administrativa

Es claro que toda información generada, administrada o almacenada por las entidades de la Administración Pública es de carácter público, sin embargo, existe la denegatoria de la misma, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 13° del TUO de la Ley N°27806- Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser fundamentada por la excepciones de ley; agregando el primer párrafo del artículo 18° de la referida norma, que las excepciones establecidas en los artículos 15°, 16° y 17° del mismo texto, son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental como es el acceso a la información pública.

SENTENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES

Lima, 29 de octubre del dos mil veinticinco. -

Con el expediente administrativo inserto en autos,
interviene como Jueza Superior ponente la magistrada Bonilla Cavero,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Viene en apelación a esta instancia, la **sentencia** contenida en la Resolución número Trece de fecha 08 de agosto de 2025, corriente de fojas 374 a 382, por la cual se declaró FUNDADA la demanda, en consecuencia, Nula la Resolución N° 378-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA. La apelación fue interpuesta por la entidad demandada, y concedida por auto número 14 (fs. 385).

SEGUNDO. - El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme establece el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente caso.

Sin embargo, en el trámite del recurso de apelación, se tiene en cuenta el aforismo "tantum devolutum quantum appellatum", según el cual el órgano judicial revisor sólo se pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio; es decir, respecto de los agravios y pretensión del apelante, que constituyen los parámetros sobre lo cuales debe versar la absolución del grado.

TERCERO. - Agravios expuestos por la parte apelante -

En su escrito de fs. 384 y siguientes, el Ministerio de Justicia expone, en síntesis:

i. Correspondía bajo el principio de legalidad que la entidad argumente fehacientemente por qué lo solicitado estaría clasificado dentro de dicho artículo excepcional, no sólo mencionar que sea así, pues debió cumplir con el artículo 15° del TUO de la Ley Especial y el artículo 21° del reglamento de la citada norma.

Pues si supuestamente la información es secreta, esta debió cumplir con lo señalado en el artículo 21° del Reglamento de Ley de Transparencia, argumento que si bien ha sido mencionado y supuestamente cumplido según la sentencia que se apela, se habría dado con la Resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N°107-CCFFAA/SG/FRAI6 de fecha 14 de marzo del 2023, la misma que según el A quo le daba la calidad que se requería, cumpliendo supuestamente todo lo indicado en citado el artículo 21°, sin embargo, no sería de dicha forma pues, por el contrario, su emisión acredita que dicha información no se encontraba catalogada como secreta.

ii. En la sentencia se señala, además, incorrectamente, que en la Resolución N°378-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA se aplicó la norma, esto es, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sustentando adecuadamente las normas legales y la jurisprudencia constitucional aplicable al presente caso relacionado a la entrega de la información en un medio o forma. Sumado a ello, se puede corroborar que se cumplió con la debida motivación de la actuación administrativa, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal.

CUARTO .- En el caso de autos la entidad demandante interpone demanda solicitando se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 000378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 02 de febrero del 2023, expedida por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por Ernesto Alonso Cabral Mejía, y en consecuencia, ordena al CCFFAA entregar la información pública solicitada por dicho ciudadano.

QUINTO. - De la revisión de los actuados se verifica lo siguiente:

- i. Con fecha 16 de mayo de 2023, el ciudadano Ernesto Alonso Cabral Mejía solicitó ante la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa, con la finalidad de que se le remita por correo electrónico la siguiente información pública: *“Copia de la Directiva de Planeamiento (directiva de nivel estratégico militar) y planes de operaciones y órdenes de operaciones, referidas en el artículo 4º del D.S.003-2020-DE y emitidas en el marco del DS. 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del D.S. 003-2020-DE”.*
- ii. Mediante Oficio N°152-CCFFAA/SG/UAIP emitido por el secretario general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se denegó la solicitud.
- iii. Por escrito de fecha 23.01.2023, Ernesto Alonso Cabral Mejía presentó recurso de apelación.
- iv. Mediante Resolución N°378-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, declara FUNDADO el recurso de apelación presentado, en consecuencia, ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas otorgue al recurrente la información solicitada. Con lo que se agota la vía administrativa.

SEXTO. - Marco jurídico de aplicación al caso:

• **Constitución Política del Estado**

Derechos fundamentales de la persona

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (...)

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. (...)

. **Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) (*) ver Texto Único Ordenado aprobado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, publicado el 11 diciembre 2019.**

Artículo 3.- “(...) Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley. (...)”

Artículo 13.- Denegatoria de acceso

“La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante.

La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada por las excepciones de los artículos 15 a 17 de esta Ley; y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento. (...)”

“Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley (...)

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo: (...)

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. (...) “[énfasis es nuestro].

SÉTIMO: La controversia a resolver en el caso que se presenta, pasa por determinar si la información solicitada tiene naturaleza secreta, y por tanto la demandante estaría exceptuada de la obligación de brindar tal información pública.

OCTAVO: Sobre el Derecho a la Información Pública:

El Derecho a la Información Pública, se encuentra reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, que establece que “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.

Igualmente se encuentra recogido en el artículo 3° del T.U.O. de la **Ley 27806**, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el siguiente enunciado “(...) toda información que posea el Estado es considerada como pública, a excepción de los casos expresamente previstos en dicha ley”.

De acuerdo con lo anotado, el derecho fundamental de acceso a la información pública garantiza a toda persona la facultad de solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido. Sin embargo, carece de carácter público toda información cuya entrega lesione el derecho fundamental a la intimidad, afecte la seguridad nacional o esté expresamente excluida por ley.

NOVENO: A través de la sentencia apelada, el Juez declaró fundada la demanda de nulidad de la resolución impugnada. El juez fundamenta su fallo indicando que, toda información que posean las entidades de la Administración Pública es de acceso público; y, en caso dicha información corresponda a un supuesto de excepción previsto en los artículos 15 a 17 de la Ley de Transparencia, constituye deber de las entidades acreditar dicha condición, debido a que poseen la carga de la prueba; por lo que ante

la solicitud presentada, la entidad indicó que no es viable por encontrarse en la excepción prevista en el artículo 15° de la Ley 27806. Asimismo, señala la Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107-CCFFAA/SG/FRAI de fecha 14 de marzo del 2023, admitido como medio probatorio extemporáneo, a través de la cual se aprueba la documentación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y su Anexo que conforman la resolución aludida, como parte integrante de la misma, la cual se clasificó como Secreta, Reservada y Confidencial. De una revisión de la misma, se colige que en ella se salvaguardan los planes de operaciones, órdenes de operaciones logísticas y conexas, armamento y material logístico, comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno. Además de temas involucrados en la seguridad y de la defensa nacional, a fin de garantizar las acciones que devienen de su buena ejecución para obtener el objeto deseado, evitando con ello que su difusión a personas no autorizadas signifique un riesgo a los objetivos de las acciones militares, a la seguridad personal de las fuerzas y cumplimiento de la misión encomendada.

En atención a ello, la entidad acredita que la documentación solicitada ha sido declarada con carácter de secreta e incluida en el registro correspondiente conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia.

DÉCIMO: El principio de legalidad es, sin lugar a dudas, el principio más importante del [derecho administrativo](#), puesto que establece que las autoridades administrativas - y en general, todas las autoridades que componen el Estado - deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le son atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades.

Como argumento de apelación contra la referida sentencia, el Ministerio de Justicia afirma que se atentaría al Principio de Legalidad toda vez que la entidad debió argumentar fehacientemente el por qué lo solicitado estaría clasificado dentro de dicho artículo excepcional, no sólo mencionar que sea así, pues debió cumplir con el artículo 15° del TUO de la Ley Especial y el artículo 21° del reglamento de la citada norma; asimismo refiere que la Resolución N° 107-CCFFAA/SG/FRAI6 de fecha 14 de marzo del 2023, adjuntada por la demandante, acredita que la información no se encontraba clasificada como secreta.

DÉCIMO PRIMERO: Al respecto, es claro que toda información generada, administrada o almacenada por las entidades de la Administración Pública es de carácter público, sin embargo, existe la denegatoria de la misma, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 13° del TUO de la Ley N° 27806- Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública, la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser fundamentada por la excepciones de ley; agregando el primer párrafo del artículo 18° de la referida norma, que las excepciones establecidas en los artículos 15°, 16° y 17° del mismo texto, son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental como es el acceso a la información pública.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, ante la solicitud de acceso a la información pública, del Oficio N°152CCFFAA/SG/UAIP, emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), se aprecia que tuvo en cuenta el Memorandum N°825 CCFFAA/SG/UAIP obrante a fojas 111 a 111 vuelta, en la cual precisa porque la información solicitada está exceptuada de ser pública (artículo 15 – excepción por ser información secreta).

DÉCIMO TERCERO: Que el fundamento 17 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, EXP. N.º 01805-2007-PHD/TC- LIMA señala: "(...) la revelación del plan estratégico diseñado para los fines antes señalados, así como el movimiento de efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la paz interna, ya que se pondría sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad.(...)".

DÉCIMO CUARTO: Que, la apelante, tanto en sede administrativa como judicial señala, además, que se debió argumentar fehacientemente el por qué lo solicitado estaría clasificado dentro de dicho artículo excepcional, no solo mencionar que sea así, pues debió cumplir con el artículo 15° del TUO de la Ley Especial y el artículo 21° del reglamento de la citada norma.

Al respecto, contrariamente a lo señalado por la recurrente, se tiene que la denegatoria al acceso a la información solicitada se encuentra debidamente fundamentada, toda vez que, lo solicitado "*Copia de la Directiva de Planeamiento (directiva de nivel estratégico militar) y planes de operaciones y órdenes de operaciones, referidas en el artículo 4° del D.S.003-2020-DE y emitidas en el marco del DS. 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del D.S. 003-2020-DE.*"; resulta información relacionada con el ámbito militar, tal como lo señala los literales d), f) y g) del numeral 1 del artículo 15 del TUO de la Ley N° 27806, relacionadas con órdenes de operaciones, logística para defensa militar, con apoyo a la Policía Nacional del Perú a fin de lograr el restablecimiento del orden público, ello durante la declaratoria de

Estado de Emergencia, dictada mediante Decreto Supremo N° 143-2022-PCM¹ debido a los diversos conflictos sociales a nivel nacional, registrados a partir del 7 de diciembre de 2022, lo que generó una grave situación de crisis a nivel nacional. Por ende, por su propia naturaleza, y en aras del éxito de las acciones adoptadas en su conjunto, se justifica que tal información tenga la clasificación de secreta y no sea de público conocimiento.

DÉCIMO QUINTO: Que, aunado a ello se debe tener en cuenta que mediante la Resolución Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas N° 107 CCFFAA/SG/FRAI de fecha 14.03.2023² se "Aprueba la documentación del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas y su Anexo que conforma la presente Resolución, como parte integrante de la misma, que será clasificada como **Secreta, Reservada y Confidencial**, en mérito a que las excepciones de acceso a la información, dispuesta en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Acceso a la Información Pública"; **salvaguardándose los planes de operaciones, ordenes de operaciones, logísticas y conexas, armamento y material logístico, comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno,** además de temas relacionados a **información y movimiento de personal militar y civil involucrados en la seguridad y de defensa nacional**; a fin de garantizar las acciones que devienen de su ejecución para obtener el objetivo deseado, evitando que su difusión a personas no autorizadas signifique un riesgo a los objetivos de las acciones militares, a la seguridad personal de la fuerzas y cumplimiento de la misión encomendada.

Con ello queda demostrado que la entidad acredita el carácter de secreto, reservado y confidencial la información solicitada al ser información clasificada del Sector Defensa de conformidad con el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

DÉCIMO SEXTO: Que, con respecto a que dicha Resolución Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas N° 107 CCFFAA/SG/FRAI no le fue adjuntada en sede administrativa, sin embargo, ello no es causal para que no sea valorado, pues ha sido admitido en el proceso como medio probatorio extemporáneo, no advirtiéndose que la entidad demandada, haya impugnado dicha decisión.

¹ Publicado en el Diario oficial El Peruano con fecha 14.12.2022.

² Fojas 39 a 53 de autos.

Asimismo la entidad señala que no se ha cumplido con llevar un registro de la información de acceso restringido, conforme lo señala el artículo 21³ del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo, el hecho de que no se haya llevado a cabo el registro de la información de acceso restringido no significa de que se asuma que toda la información sea accesible, ya que como se señaló anteriormente, existen un conjunto de restricciones que se fundamentan en la protección de ciertos bienes o derechos constitucionales, tal como lo señalan el artículo 15 (información secreta), 16 (información reservada) y 17 (información confidencial) del TUO de la Ley N° 27806; debiéndose tomar en cuenta además que se trata de información manejada por el Sector de Defensa, encargado de la Seguridad Nacional, siendo que la difusión de determinada información y/o documentos implicaría el posible y previsible hecho que no pudieran tener éxito las acciones que el Estado despliega para el mantenimiento del Estado de Derecho y el restablecimiento del orden y la paz social a nivel del orden interno; siendo ello así, este argumento carece de sustento.

DÉCIMO OCTAVO: En cuanto a lo alegado con relación a la vulneración del derecho a un debido proceso y una debida motivación a propósito del vicio de la motivación en la que ha incurrido la sentencia en el desarrollo de los considerandos observados.

Sobre la falta de motivación de la sentencia apelada, se debe tener en cuenta lo previsto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 03891-2011-PA/TC, estableció que “el derecho a la motivación de las resoluciones es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva”. En ese sentido, el derecho a la motivación debida constituye una

³ DECRETO SUPREMO N° 072-2003-PCM Aprueban el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (**Derogado** por la [Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 007-2024-JUS](#), publicado el 16 mayo 2024).

Artículo 21.- Registro

Aquellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un Registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada.

En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación:

- a. El número de la Resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter;
- b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida;
- c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la correspondiente desclasificación;
- d. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen democrático, cuando ello corresponda;
- e. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y,
- f. La fecha y la Resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda.

garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional por contravenir el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.).

En el caso de autos, del contenido de la sentencia apelada se verifica que, en ella, el a quo ha señalado las razones y justificaciones objetivas que lo llevaron a tomar la decisión anotada, las mismas que provienen no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso; razón por la cual los argumentos de la entidad demandada carecen de sustento.

Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas legales precitadas; este Colegiado **RESUELVE: CONFIRMAR** la Sentencia apelada contenida en la Resolución número Trece de fecha ocho de agosto del 2025, inserta de fojas 374 a 382 de autos, que declaró **FUNDADA la demanda**, en consecuencia, Nula la Resolución N°378-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA. En los seguidos por Ministerio de Defensa contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre impugnación de resolución administrativa.

Notifíquese

CARRASCO ALARCON

MONZON VALENCIA

BONILLA CAVERO